

Etude Délais de paiement

Pour le Ministère des transports
Présentation des résultats

L'équipe

Patrice Salini



Sandrine Vanel



CNR



L'objet

- Analyser les conséquences de l'article 441-6 du Code de Commerce sur les délais de paiements.. un an après



Rappel du texte

(...) pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, *les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours* à compter de la date d'émission de la facture."

Le texte

- Prévoit une sanction pénale (amende de 15000 euros. Les personnes morales pouvant être condamnées au quintuple)
- Réprime les “délais convenus” et non le paiement “hors délais”
- Est court et ne fait pas l’objet de textes d’application



La notion de délai

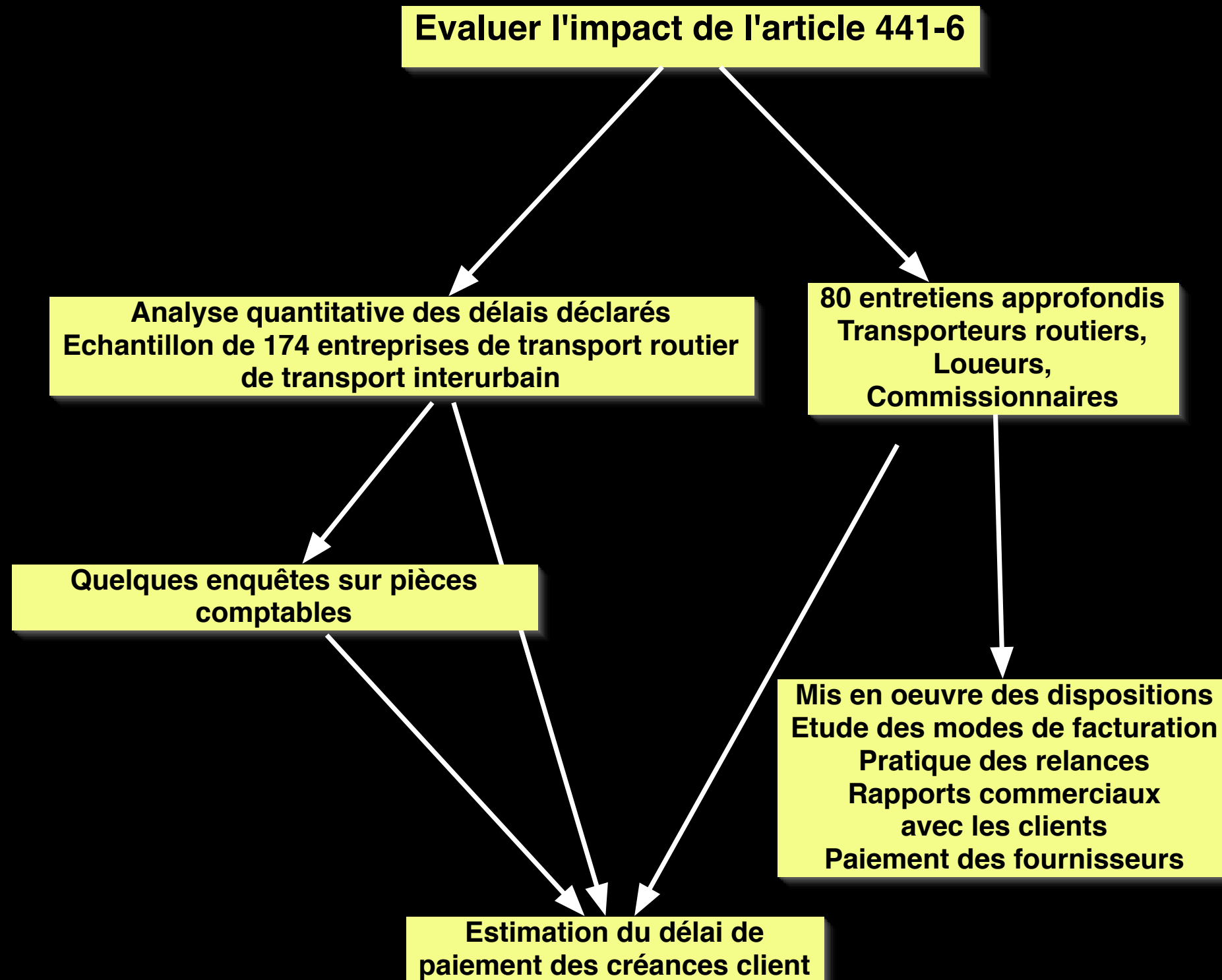
- Est précise
juridiquement (émission
de facture-paiement)
- Reflète une diversité de
pratiques de
facturation...
- .. et donc dépend en
partie des métiers



Notre étude

- Analyse les données **déclaratives** d'un échantillon constant pour le TRM Longue distance de 174 entreprises
- Repose sur des entretiens approfondis (80) avec des firmes appartenant aux différents métiers
- Est complétée, pour le TRM Longue distance, par une analyse “sur pièces comptables” (de portée très limitée)

La méthode



Les données

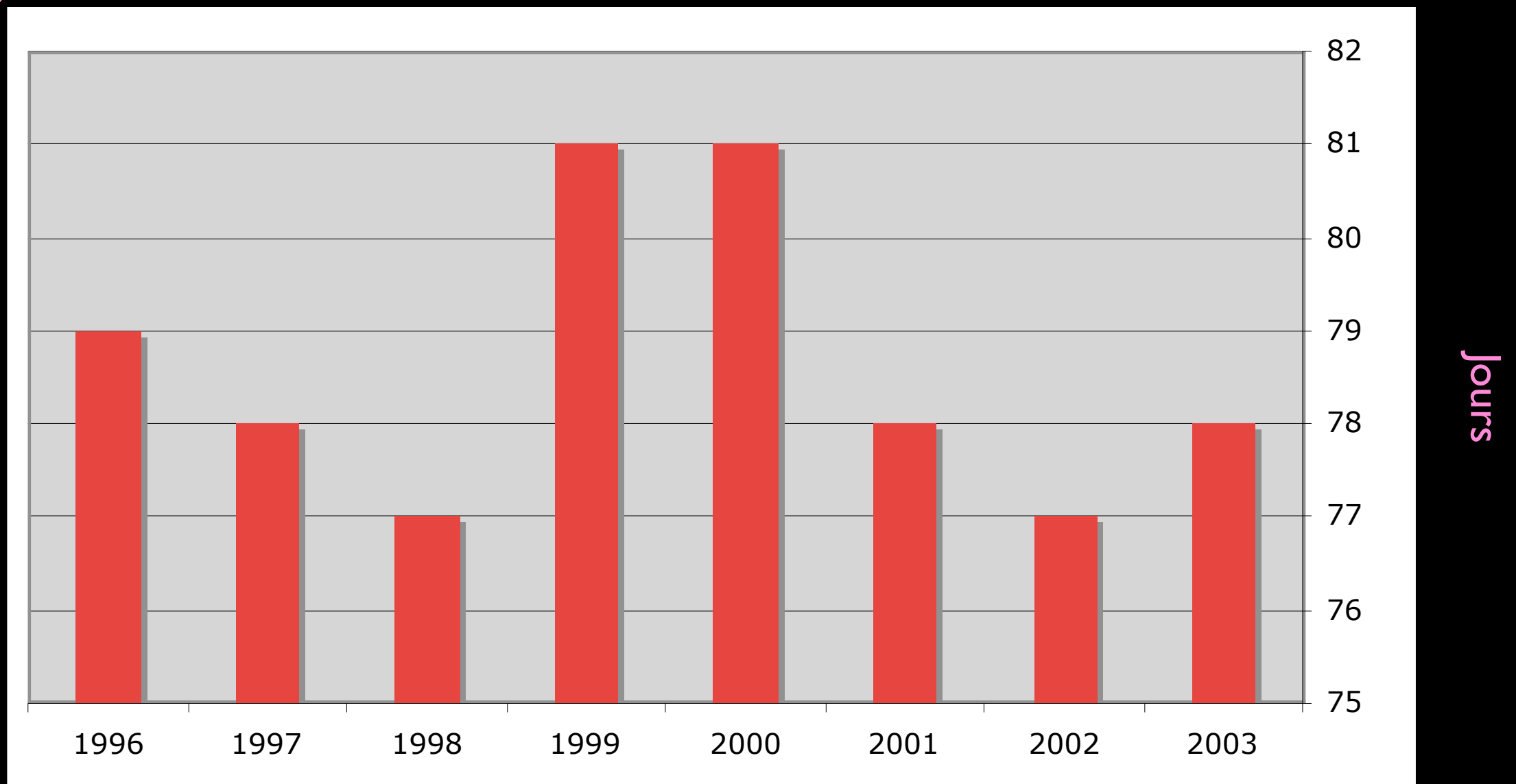
Attention

- Si elles sont **comptables** : elles partent de la facturation et dépendent de l'encaissement (mais attention aux débours)
- Si elles sont **déclaratives** : ce sont des représentations nécessairement plus “floues”

La mesure comptable passée

TRM
Longue distance

Fichier Suse

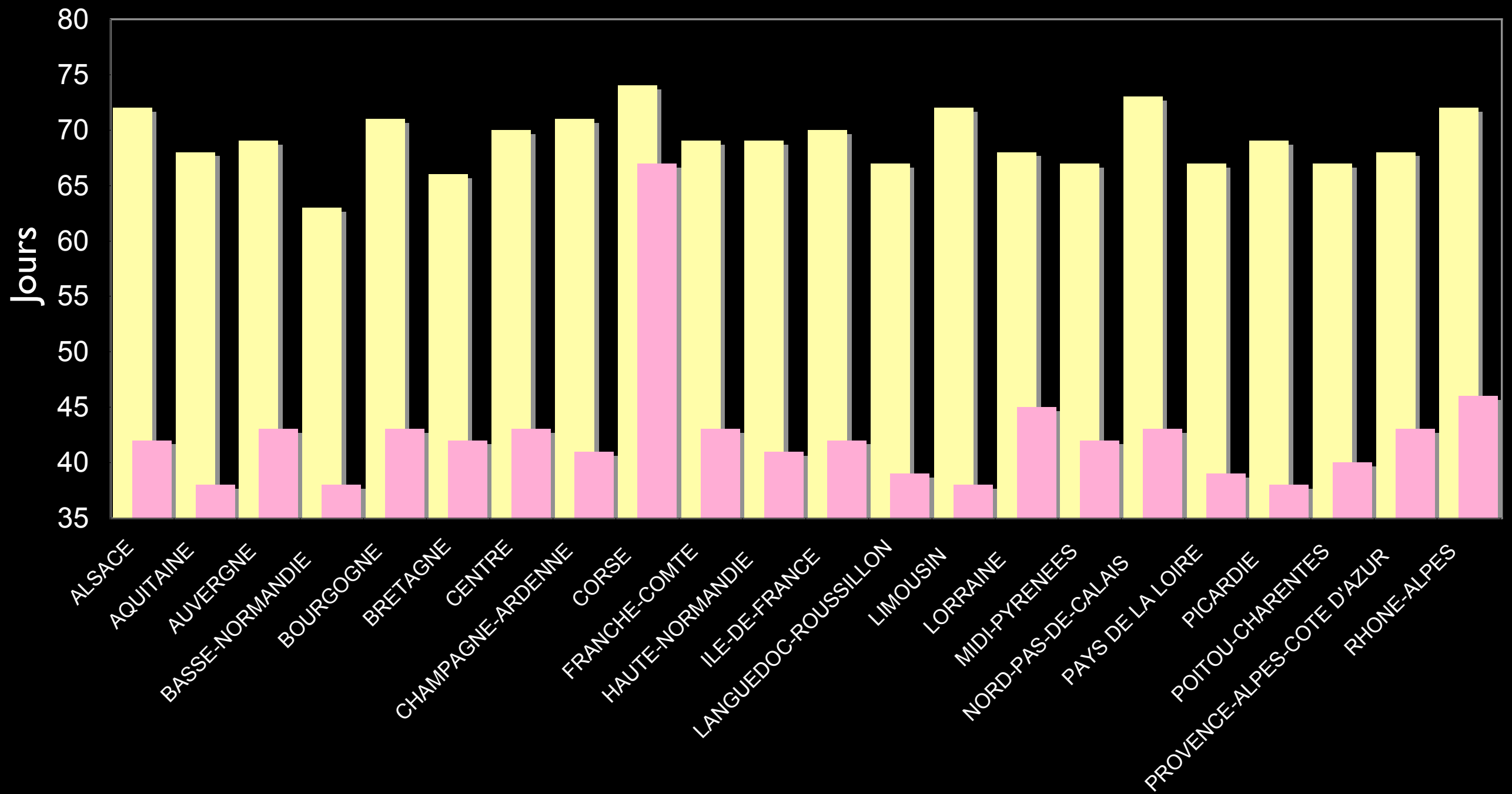


La mesure comptable passée

Délais de paiement 2005 en jours TRM - Source Cofacering- 7169 entreprises -

TRM global

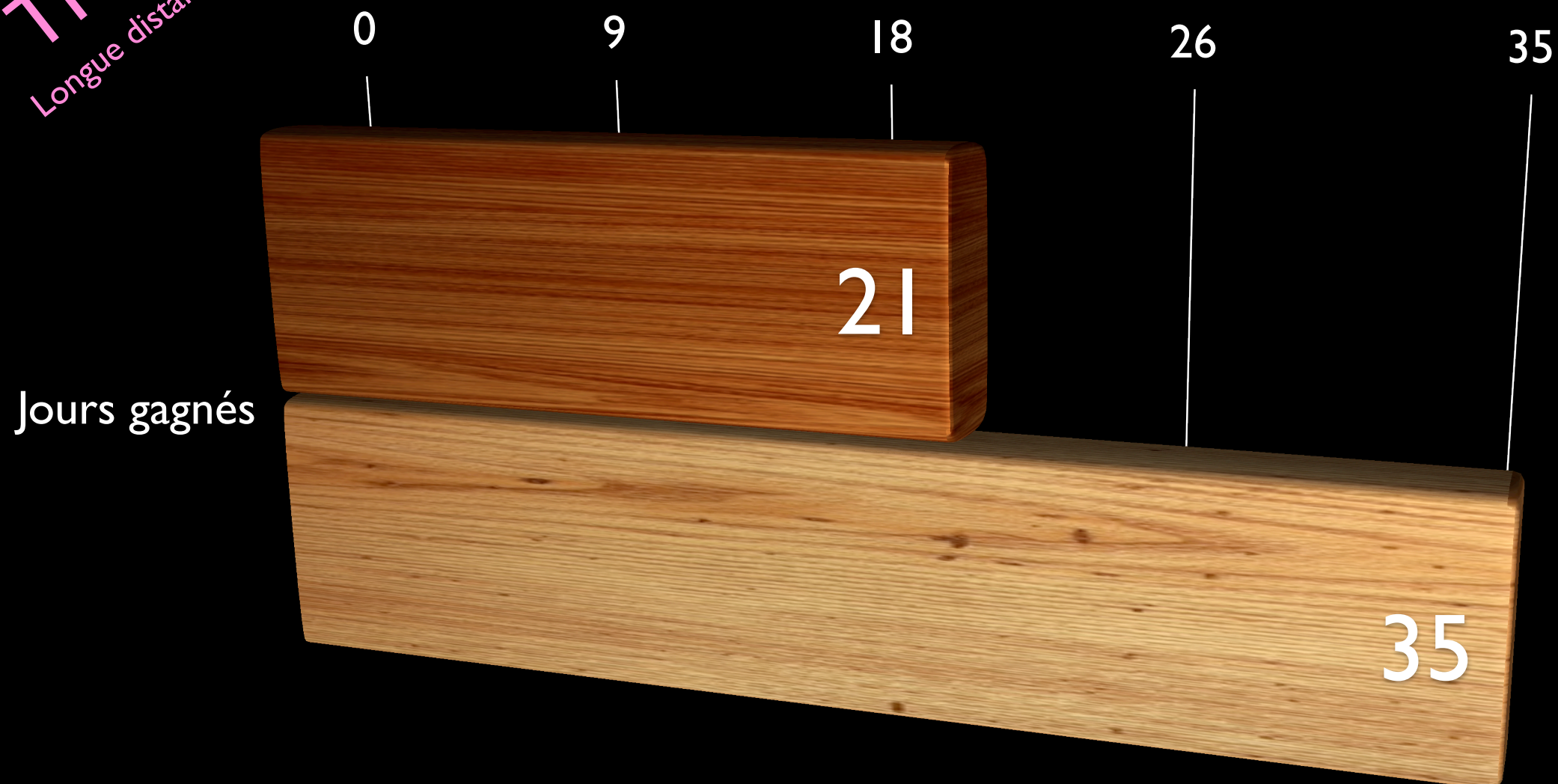
■ Délai client ■ Délai fournisseur



Résumé de l'évolution échantillon constant CNR

TRM
Longue distance

■ Clients directs
■ Commissionnaires



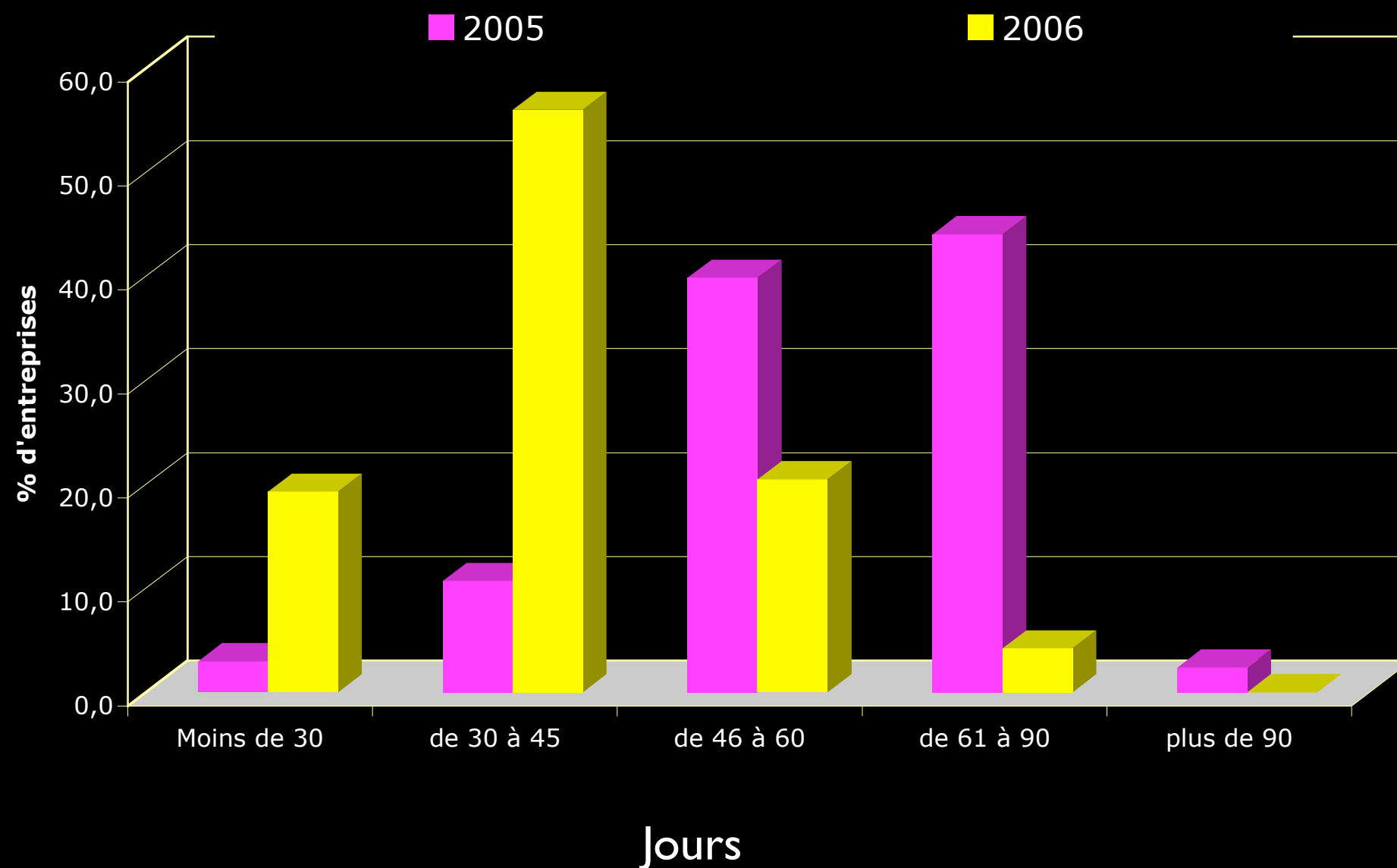
Les délais TRM

TRM Longue distance	2005	2006
Clients directs	63,9 J	43,3 j
Commissionnaires	80,7 J	46,0 J

Les “clients directs”

TRM
Longue distance

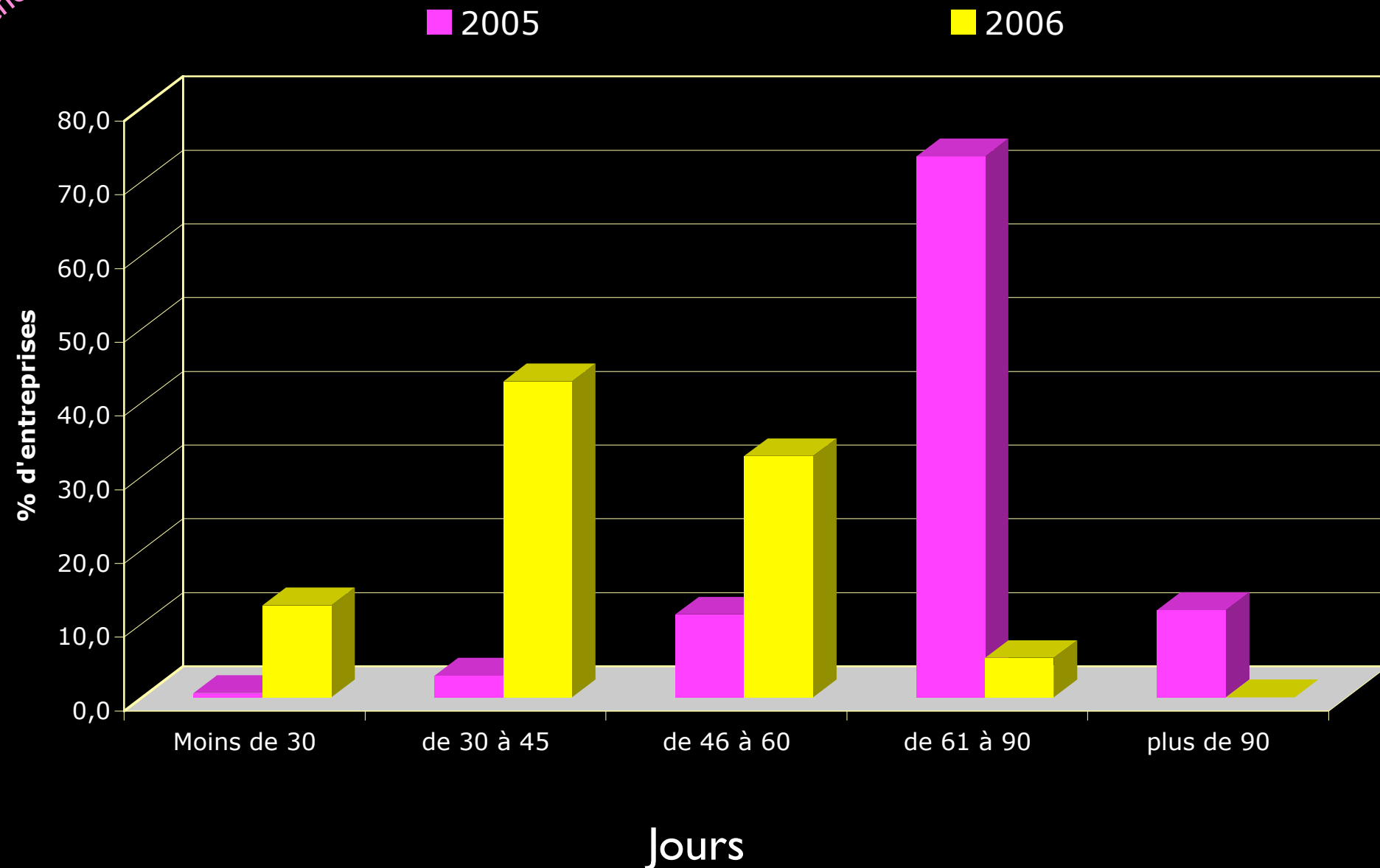
Délais de paiement des clients directs



Les clients “confrères”

TRM
Longue distance

Délais de paiement des commissionnaires

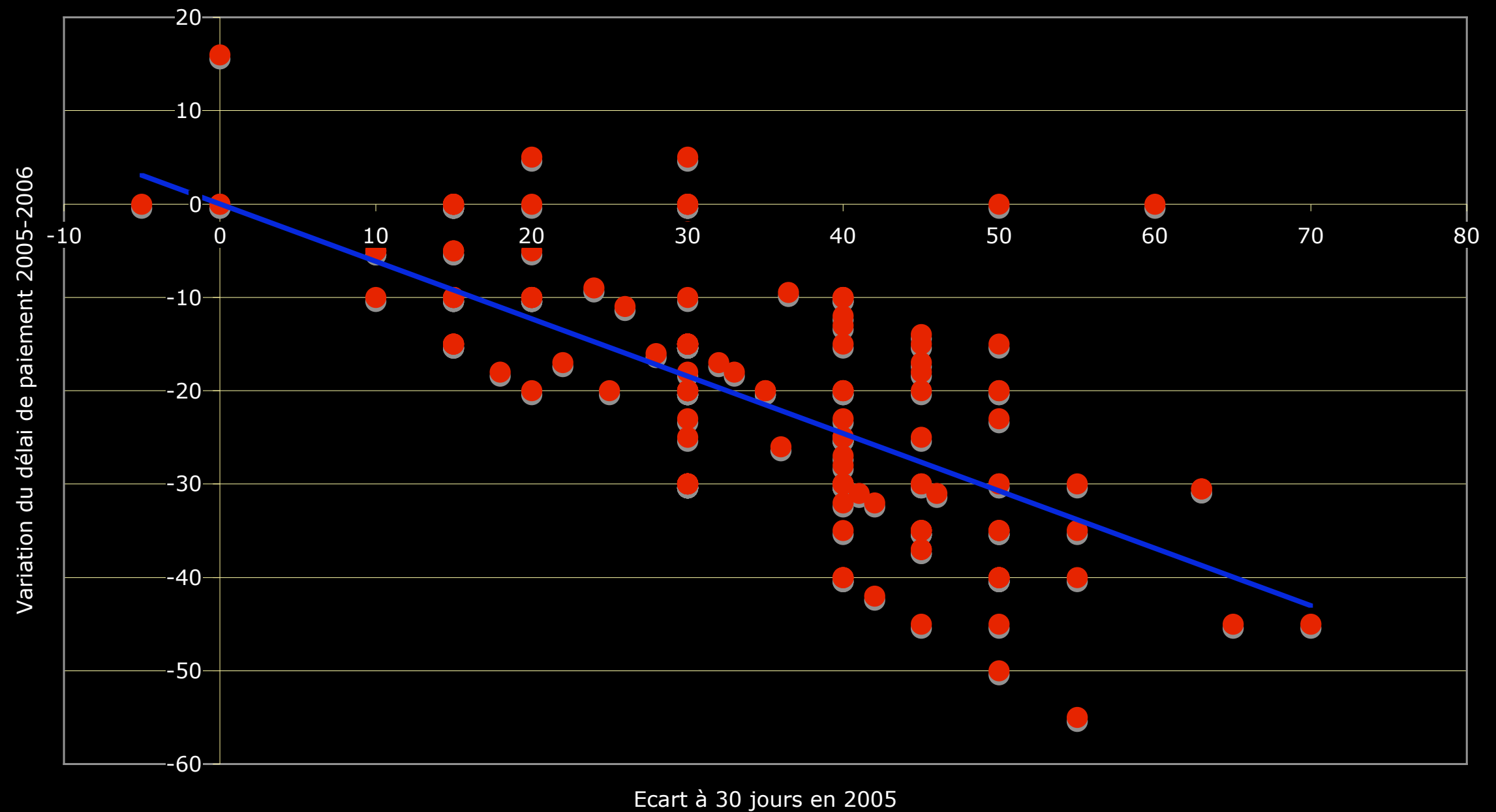


Evolution des délais du TRM

- L'impact de la loi est net. Les transporteurs ont prévenu leurs clients systématiquement
- Transporteurs et commissionnaires ont joué le jeu entre eux.
- Les commissionnaires ont un peu temporisé... mais tendent vers des délais quasi identiques à ceux des chargeurs (+3 jours)
- Les sous-traitants permanents bénéficient des délais les plus courts
- Pas de nette différence entre secteurs ou régions.
- Les délais “comptables” ont évolué “comme” les délais déclarés, mais sont plus longs.

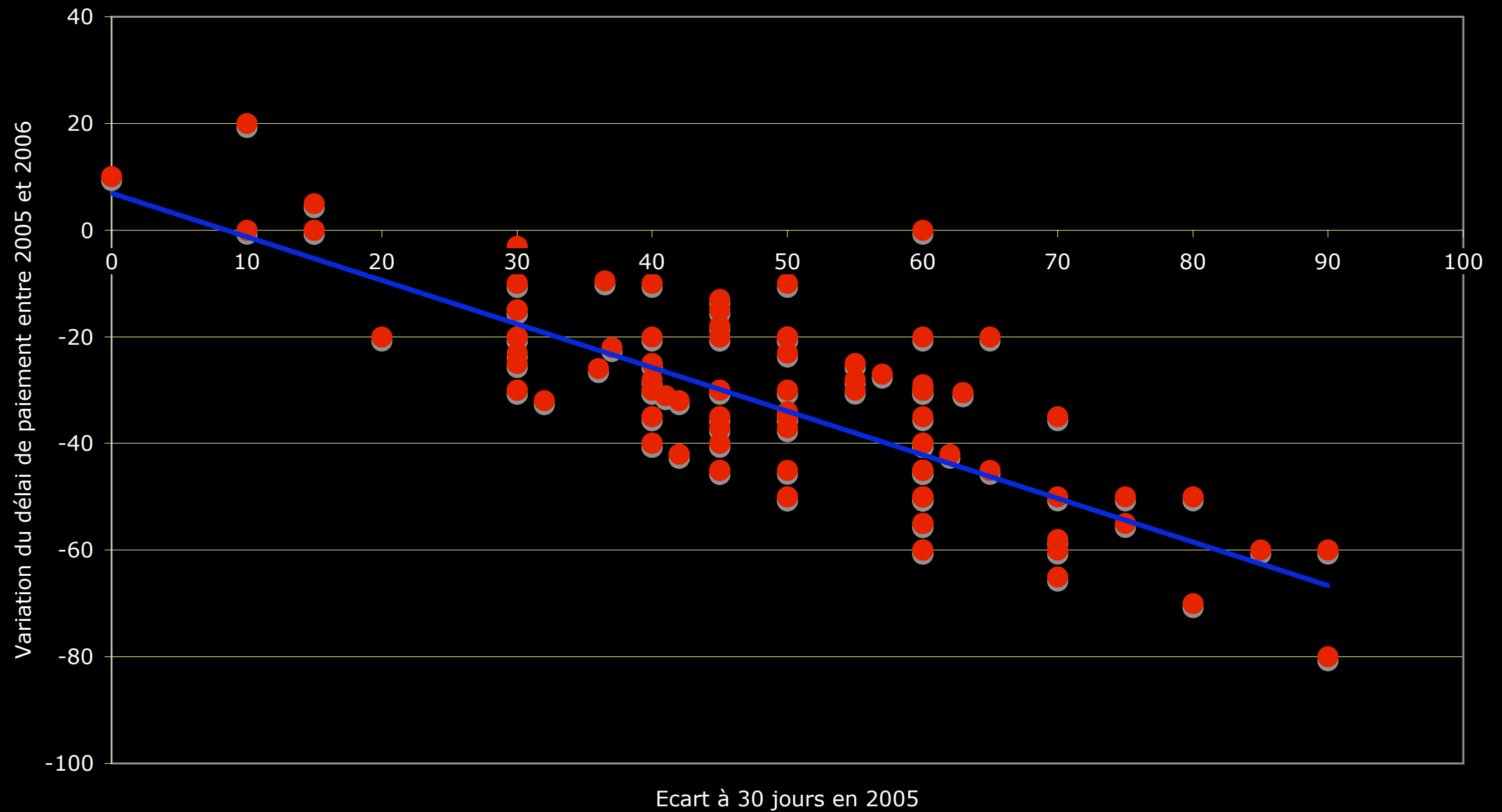
Clients directs

Délais de paiement des clients



Commissionnaires

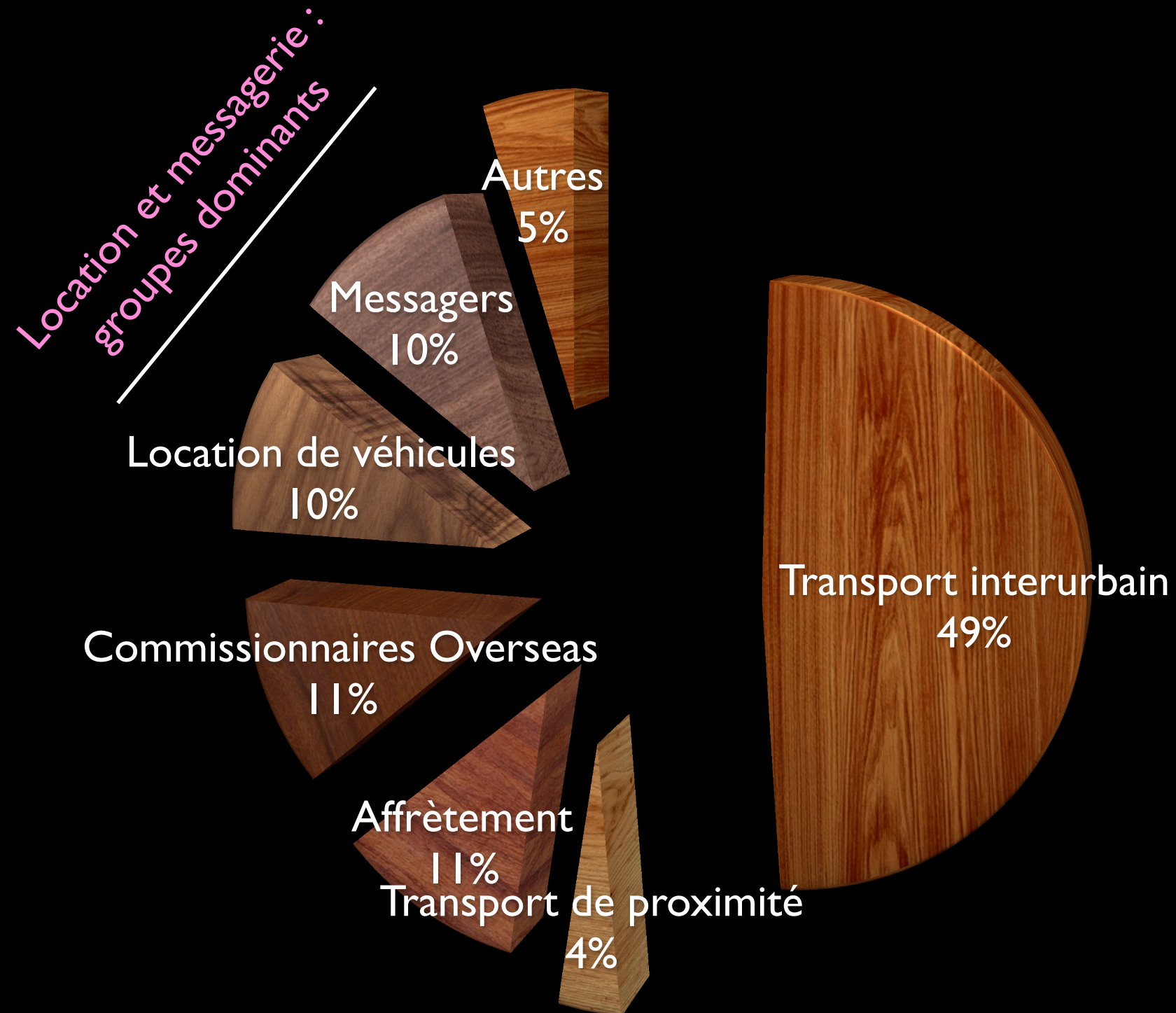
Délais de paiement des commissionnaires



Une évolution fonction de l'écart à 30 jours

- Les entreprises qui ont le plus réduit les délais sont celles qui étaient payées avec les délais les plus importants
- Il n'y a donc pas d'effet des pratiques antérieures ni d'impact des "rapports de marché"
- Pas de différence selon la taille

Les 72 entretiens



Les autres métiers

- **Messagerie** : gain de 10 à 15 jours ; disparités contractuelles et de réactions commerciales
- **Location** : normalisation à 30 à 45 jours après résorption des contrats en cours (non renégociés). Effort commercial compensatoire.
- **Overseas** : 30 jours... mais plus facile en aérien qu'en maritime. Si clients étrangers, difficulté avec le sud-européen et certains pays non-européens
- **Affrètement routier** : Cas général 30 à 45 jours.

Les cas particuliers

- **Transport routier international** : généralement à 30 jours, mais difficultés au sud (Italie, Espagne).
- **Contrats globaux (SCM)** : certains contrats ont dû être scindés
- **Contrats globaux (mondiaux)** : impossibilité de faire prendre en compte la spécificité française
- **Les coopératives** : Hors champ pour les relations entre coopérateurs
- **Les administrations** : ne changent pas leurs pratiques (y compris la Poste)

Une adaptation

- ... rare des modes de facturation
- ... des relances (plus rapides)
- ... rarissime des tarifs

Des questions ouvertes

- Une notion de délai... variable (30=45 ?)
- Des délais “comptables” à analyser dans un an
- Une vision contradictoire du rôle de la taille des clients.
- La question des contrats “antérieurs”. Un argument fort pour la location... vite oublié ailleurs...

Quelques propos tenus

- “Satisfaction”, “résultat inattendu”... “inespéré”..
- “Les chargeurs ont pris le pli”
- Souhait d’une extension de la mesure à toute l’économie (y compris les administrations) et toute l’Europe
- Difficultés pour certaines activités à la marge (Location de petits V.U.) ou certaines entreprises ne disposant pas d’un rapport de force suffisant
- Impuissance en cas de non application, mais un rapport de forces favorisé par la faible surcapacité routière

patrice.salini@wanadoo.fr